

[별첨] 처분요구서

한 국 소 비 자 원

시 정 요 구

제 목 병가의 목적 외(대학교 학위증 수여) 사용

소 관 부 서 기획조정실

조 치 부 서 기획조정실

내 용

1. 업무 개요

한국소비자원(이하 ‘소비자원’이라 한다) 직원은 「복무규정」(이하 ‘규정’이라 한다) 제16조에 의해 공무상 질병 또는 부상이나 그 이외의 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 병가를 승인받아 사용할 수 있으며, 「복무관리지침」(이하 ‘지침’이라 한다) 제4조에 따라 연차휴가를 병가로 사용하지 않아야 한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

규정 제15조의2 및 지침 제5조 4항에 의해 질병이나 부상외의 사유로 인한 지침·조퇴 및 외출은 합산한 시간이 60분당 0.125일의 연차휴가를 공제하는 등 병가의 목적과 상관없는 개인적인 용무에 대해서는 해당 시간에 대하여 연차휴가로 사용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○국 ○○○○팀 ㄱㄱ은 결재권자인 ○○○○팀장 ㄴㄴ에게 2025. 8. 29. 대학병원 진료 사유로 병가를 사용하겠다고 보고한 후 병가를 신청하였으나, 같은

날 2025학년도 후기 학위수여식이 있는 ○○○○대학교에서 학위증을 수여받은 사실이 확인되었다.

학위수여식이 있는 대학교에 방문하여 학위를 수여받는 것은 규정 제16조 제2항에 따른 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없는 경우가 아니므로 해당 시간은 연차휴가를 사용하여야 한다. 2025. 8. 29. 전일 병가를 사용한 후 진료 이후에 개인적인 목적으로 학위증을 수여받은 행위는 연차휴가를 병가로 처리한 것이므로 병가의 목적 외 사용으로 판단된다.

관련자 의견 ○○○○국 ○○○○팀 ㄱㄱ은 2025. 8. 29. 오전 8시 30분경 ○○○○대학교 ○○○병원에서 확장성 탈모, 얼굴에 발생한 다발성 여드름, 목에 발생한 표피 모반으로 치료를 받은 후 오전 11시경 2025학년도 후기 학위수여식 일정이 있는 ○○○○대학교로 이동하여 학위수여식에 참석하지는 않고 학위증만 수여받은 것임을 주장하며 해당 병가일에 진료를 받았다는 외래 진료 확인서 및 진단서를 제출하였다. 또한 소비자원에 입사하기 전부터 관련 질환들이 있었고 꾸준히 치료받고 있었던 점, 학위증을 수여받은 뒤 오전에 받은 치료로 안정과 휴식을 취하는 등 병가 대부분의 시간을 학위증 수여에 사용하지 않았으며 이를 고려해줄 것을 요청하고 2025. 12. 9. 문답형 확인서에 서명한 후 제출하였다.

청렴감사실은 관련자가 제출한 진단서를 확인한 결과 일상생활에 지장을 초래할 수 있을 정도의 질환임을 고려할 때 해당 질환에 대한 병가 사용의 적정성은 인정하나, 학위증을 수여받기 위한 ○○○○대학교 방문은 병가 사유로 볼 수 없으므로 병원 진료를 제외한 2025. 8. 29. 오전 11시부터 오후 6시까지는 병가의 목적 외 사용으로 판단하였다.

조치할 사항 기획조정실장은

- ① 목적과 맞지 않게 병가를 사용한 **가가**의 목적 외 사용시간 0.75일에 대해 연차를 환수하고
- ② 병가 중 대학교 학위증을 수여받는 등 목적 외로 사용한 사실이 있는 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (시정)

[관련자]

소속 ○○○○국 ○○○○팀 **가가** 조사관(5급)

[별표]

소속 및 성명	목적 외 병가 내역	환수 일수(시간)
○○○○국 ○○○○팀 가가	2025. 8. 29.(11:00-18:00)	0.75일(6시간)

한 국 소 비 자 원

시 정 요 구

제 목 병가 승인 및 사용의 부적정

소 관 부 서 기획조정실

조 치 부 서 기획조정실

내 용

1. 업무 개요

한국소비자원 직원은 「복무규정」(이하 ‘규정’이라 한다) 제10조에 따라 근무 시간 시작 후 출근하거나 근무시간 중 근무지를 이탈할 경우에는 사전에 근무 상황부 또는 휴가신청서에 의하여 결재권자의 승인을 얻어야 하며, 규정 제16조에 의해 공무상 질병 또는 부상이나 그 이외의 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 병가를 승인받아 사용할 수 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

병가를 사용하려는 직원은 규정 제16조 제3항에 따라 병가 연간 일수가 6일을 초과하는 경우 의사의 진단서를 병가 신청시 첨부하여야 하고 복무 관리부서는 규정 제16조에 따라 직원이 신청한 병가를 승인할 수 있다.

2022년 특정감사(병가사용 및 관리실태)의 후속조치로 마련된 ‘병가제도 이용 가이드라인’¹⁾에는 연간 병가 일수 6일 초과 시 제출하는 의사의 진단서를 「의료법」 제17조에

1) 2022년 특정감사(병가 사용 및 관리 실태) 처분요구에 따른 조치결과 회신(인재경영팀-3764, 2022. 11. 1.)

의하여 교부된 진단서만을 인정하고 있으며 소견서 및 진료확인서는 인정하지 아니함.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 연간 6일을 초과한 병가에 대한 부적절한 제출자료 미검증

감사대상 기간 동안 연간 6일을 초과한 병가를 사용한 직원 중 2명은 부적절한 자료를 제출하는 문제가 있었음에도 복무 관리부서인 기획조정실이 병가를 승인한 사실이 확인되었다.

2025. 1. 31.부터 같은 해 3. 26.까지 병가를 사용한 ○○○○지원 ○○○○팀 대대는 진단서가 아닌 소견서를 제출하였으나 기획조정실에서 병가를 승인하였다.

[표1] 소견서 제출 현황

대상자	복무 종류	신청 내역	신청 일수	제출 자료
○○○○팀 대대	병가	1/31~3/26 (8:00~17:00)	55일	소견서

또한 2025. 4. 4. B형 독감 사유로 병가를 신청한 ○○○○국 ○○○○팀 라라는 진단서명이 ‘이석증’ 으로 기재되어 있는 2025. 3. 28.부터 4. 3.까지 신청한 병가의 진단서를 제출하였음에도 기획조정실의 병가 승인이 이루어졌다.

[표2] 진단서 불일치 현황

대상자	복무 종류	신청 내역	신청 당시 연 누계 일수	병가 사유	진단서 내용
○○○○팀 라라	병가	4/4(9:00~12:00)	7.5일	B형 독감	이석증

이와 같이 진단서가 아닌 소견서를 제출받고 병가를 승인한 1건, 병가 사유와 일치하지 않은 진단서를 승인한 1건이 발생한 주된 이유는 직원이 신청한 병가를 승인하는 과정에서 복무 관리부서가 업무에 주의를 기울이지 않아 발생한 것으로 판단된다.

나. 연간 6일을 초과한 병가에 대한 진단서 미첨부

아래 [표3]과 같이 2명의 직원은 2025년 병가 연간 일수가 6일을 초과하였음에도 의사의 진단서를 첨부하지 않고 병가를 신청하였고 기획조정실이 이를 승인한 사실이 확인되었다.

[표3] 진단서 미제출 현황

번호	대상자	복무 종류	신청 내역	신청 당시 연 누계 일수	진단서 여부
1	○○○○팀 [마마]	병가	8/4(15:00-18:00)	12일	진단서 여부에 '없음'으로 체크
2	○○○○○○○○팀 [바바]	병가	7/8(17:00-18:00)	6.625일	진단서 여부에 '없음'으로 체크
			9/4(16:00-18:00)	6.75일	진단서 여부에 '없음'으로 체크
			9/5(9:00-18:00)	7일	진단서 여부에 '없음'으로 체크

○○○○국 ○○○○팀 [마마]은 2025. 8. 4. 병가 사용 당시 2025년 병가 연간 일수가 12일이므로 규정에 따라 진단서를 제출하였어야 하나, 진단서를 제출하지 않고 병가를 사용하였다. 관련자는 같은 날 2025. 8. 4. 지역 보건소에서 진료받은 감기 증상으로는 진단서 발급이 불가함을 답변하고 진료확인서와 처방전만 제출하였으나 이는 규정에 따른 의료법상 진단서에 해당하지는 않는다. 관련자는 규정을 숙지하지 못하였다며 진단서 미제출 사실을 인정하고 확인서를 제출하였다.

○○○○실 ○○○○○○○○팀 [바바]은 2025. 7. 8.부터 2025년 병가 연간 일수가 6.625일로 이후에는 병가를 사용할 때 규정에 따라 진단서를 제출하였어야 하나, 진단서를 제출하지 않고 같은 해 7. 8., 9. 4., 9. 5.에 병가를 사용하였다. 관련자는 진단서 발급이 불가함을 답변하고 한의원, 정형외과, 약국의 결제 내역을 제출하였으나, 이는 위 사례와 같이 규정에 따른 의료법상 진단서에 해당하지 않는다. 그러나 관련자는 연간 진단서 없이 사용할 수 있는 병가 일수를 총 6일로 알고

있었다며, 규정 해석상의 차이를 잘못으로 인정할 수 없으므로 확인서를 제출하지 않겠다고 하였다.

진단서 없이 병가를 승인하고 사용한 4건은 규정 제16조 제3항에 따라 병가를 신청할 수 있는 조건에 부합되지 않음에도 관련자가 병가 신청행위를 하였고 이를 복무 관리부서가 승인하였다는 점에서 관련자와 관리부서 모두 책임이 있는 것으로 판단된다.

다만, 관련자 ○○○○팀 [마마]은 진단서 미제출의 행위 동기에 고의성이 확인되지 않는 점, 위반 내역이 1건에 그친 점을 고려하면 [표4]와 같이 ○○○○팀 [마마]의 사례와 경중에 차이가 있다고 판단하였다.²⁾

[표4] 진단서 미제출 관련자 현황

관련자	진단서 미제출 행위 동기	규정 위반 내역	감사 절차 협조 수준
○○○○팀 [마마]	「복무규정」 숙지 미흡	1회 (2025. 8. 4.)	확인서 제출
○○○○○○○○팀 [마마]	「복무규정」을 자의적으로 해석한 후 자신의 행위에 의하여 일정한 결과를 인식하면서 행위	3회 (2025. 7. 8.) (2025. 9. 4.) (2025. 9. 5.)	의견서 제출 (확인서 제출 거부)

관련자·관계부서 의견 및 검토결과 청렴감사실은 2025. 12. 9. ○○○○실 ○○○○○○팀 [마마]에게 진단서 없이 사용한 3건의 병가에 대해 확인서를 요청하였으나, 관련자는 2025. 12. 11. 확인서 제출을 거부하고 의견서를 제출하였다.

2) 2025년 4차 및 5차 감사결과자문위원회 개최 결과 보고(청렴감사실-2214, 2025. 12. 16.)

[표5] [태태] 의견서(2025. 12. 11.)

< 의견서 일부 발췌 >	
복무규정에는 “병가 일수가 연간 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다”고 되어있으며 저는 진단서가 없는 병가를 총 5.125일 사용하였습니다.	
감사실에서 말씀 주신 “병가는 누계로 6일을 의미한다”는 입장에 대해서는 설명을 잘 들었습니다. 그러나 복무규정에 “누계”라는 말은 언급되지 않았습니다. 또한 현재의 병가 결재 시스템상으로 진단서 없는 병가는 “합계 6일”이 지나면 결재 상신이 안되는 등(누계 6일은 현재도 시스템에서 결재가 됨), 시스템 개발 단계 및 결재 단계에서도 병가를 합계로 해석하는 집단적 합의가 있다고 생각합니다.	
임직원이 복무규정을 누계로 해석하지 않은 잘못을 인정하기는 어렵습니다.	

청렴감사실이 복무 관리부서에 발부한 질문서에 대해 기획조정실은 감사 결과를 수용하며 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다고 [표6]와 같이 답변한 사실이 있다.

[표6] 기획조정실 답변서(2025. 12. 5.)

< 답변서 일부 발췌 >	
감사결과 검토사항 1번의 경우 누계 6일을 초과하였으나 진단서 제출없이 승인된 병가 사용 건(2명, 4건)이 확인되었습니다. 이는 병가 누적 6일까지는 진단서 제출이 불필요하고 6일을 초과하는 병가 신청 시 진단서가 필요함에도 불구하고, 병가 신청시스템상 단순 누계 일수가 아닌 진단서 미제출 누계 일수(신청자가 진단서 제출 여부 체크 가능)를 기준으로 6일이 산정되어 발생하였습니다. 즉, 2명의 직원은 누계 6일 미만의 병가 신청 시 이미 진단서를 제출하여 진단서 없이도 6일을 초과하는 병가가 승인되었습니다.	
유관 부서(디지털전략팀)와 협조하여 시스템 변경 적용 원인을 찾고있으며, 향후 진단서 제출이 필요한 병가 일수 기준을 기존 누계 일수 기준(진단서 제출 여부와 무관한 신청 병가 누계 일수)으로 변경하고 재발 방지를 위해 병가 신청 시 유의사항을 공지하겠습니다.	

청렴감사실은 2022년 특정감사(병가사용 및 관리실태)의 후속조치로 마련된 ‘병가제도 이용 가이드라인’에서 “연간 누적” 하여 병가를 계산하고 있는 점, 기획조정실도 관련자 2명이 사용한 병가 4건은 부적정한 병가 신청이었고 이를 승인한 사실이 있음을 인정하고 있는 점, 규정 제16조 제3항에 ‘병가 일수가 연간 6일을 초과하는 경우’로 명시하고 있을 뿐 진단서 여부에 따라 사용 조건을 다르게

규정하지 않는 점에 따라 ○○○○실 ○○○○○○○○팀 [바바]의 주장을 인정하기 어렵다고 판단하였다.

또한 ○○○○실 ○○○○○○○○팀 [바바]이 제출한 의견서를 살펴보면 ① 복무규정에 “누계”라는 말은 언급되지 않았다는 점, ② 병가 신청이 가능하였던 병가 시스템에 대해 규정³⁾과 다르게 해석하는 집단적 합의가 있었다고 생각한 점에 따라 진단서 없는 병가와 진단서 있는 병가 각각의 연간 누계를 별도 산정하는 것으로 규정 제16조 제3항을 자의로 해석한 후 진단서를 제출하지 않고 병가를 사용한 점이 확인되었다. 이는 자신의 행위에 의하여 일정한 결과를 인식하면서 병가를 사용하였으므로 부적정 병가 사용에 고의성이 있다고 판단된다.

조치할 사항 기획조정실장은

- ① 「복무규정」 제16조 제3항과 맞지 않게 진단서를 제출하지 않고 병가를 사용한 [바바], [바바]의 연간 병가 일수 6일 초과분 1.75일에 대해 연차를 환수하고
- ② 「복무규정」에 따라 부적정한 병가의 승인이 재발하지 않도록 업무를 철저히 하며
- ③ 「복무규정」 제16조 제3항을 위반한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (시정)

[관련자]

소속 ○○○○실 ○○○○○○○○팀 [바바] 부연구위원(4급)

[별표]

소속 및 성명	부적정 병가 내역	환수 일수(시간)
○○○○국 ○○○○팀 [바바]	2025. 8. 4.(15:00-18:00)	0.375일(3시간)
○○○○실 ○○○○○○○○팀 [바바]	2025. 7. 8.(17:00-18:00) 2025. 9. 4.(16:00-18:00) 2025. 9. 5.(09:00-18:00)	1.375일(11시간)

3) 「복무규정」 제16조 ③ 병가 일수가 연간 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다.

한 국 소 비 자 원

시 정 요 구 · 통 보

제 목 근무상황 승인의 부적정

소 관 부 서 기획조정실

조 치 부 서 기획조정실

내 용

1. 업무 개요

한국소비자원 직원은 「복무관리지침」(이하 ‘지침’이라 한다) 제4조에 따라 휴가 및 근무상황부를 성실하게 기록하여야 하고 결재권자는 직원이 개인용무를 위한 지참·조퇴·외출을 출장으로 기록하는 사례가 발생하지 않도록 수시로 확인하여야 한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「복무규정」(이하 ‘규정’이라 한다) 제16조 제4항에 의해 질병이나 부상으로 근무상황을 사용하려는 직원은 근무상황의 유형을 지참·조퇴 및 외출로 사용하고 해당 근무상황 유형의 누계가 8시간인 경우 병가 1일로 계산한다.

지침 제4조 제3항에 따라 기관방문 등의 근무상황은 정기 출강 및 대외위원회 참석, 정기 수강, 업무 관련 기타 대외활동의 경우에만 사용할 수 있으며 이 외의 사유는 휴가로 신청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○국 ○○○○○팀 [사사]은 2025. 6. 30.부터 같은 해 7. 28.까지 총 5회에 걸쳐 “병원”, “진료” 등의 사유로 근무상황(기관방문 등)을 신청하였고 당시 결재권자인 [아아](전 ○○○○○팀장, 2024. 7. 1.~2025. 6. 30.)과 [자자](현 ○○○○○팀장, 2025. 7. 1.~)가 해당 근무상황을 결재한 사실이 확인되었다.

[표] 근무상황 사용 현황

근무상황 유형	사용 일자	일수	사유	결재자
근무상황-기타 (교육, 기관방문, 회의참석, 출강 등)	6/30(14:00-16:00)	0.25일	병원	[아아]
근무상황-기타 (교육, 기관방문, 회의참석, 출강 등)	7/11(16:00-18:00)	0.25일	진료	[자자]
근무상황-기타 (교육, 기관방문, 회의참석, 출강 등)	7/15(15:00-16:30)	0.1875일	진료	[자자]
근무상황-기타 (교육, 기관방문, 회의참석, 출강 등)	7/21(14:00-16:00)	0.25일	진료	[자자]
근무상황-기타 (교육, 기관방문, 회의참석, 출강 등)	7/28(14:00-17:00)	0.375일	진료(검사)	[자자]

○○○○국 ○○○○○팀 [사사]이 5건의 근무상황은 모두 개인적인 병원 진료 사유임을 인정함에 따라 청렴감사실은 업무와 관련성이 없는 개인사유임에도 연차가 공제되지 않는 근무상황을 부적정하게 사용한 경위에 대해 책임소재 및 행위동기 등을 규명하고자 2025. 12. 11. ○○○○○국 ○○○○○팀 [사사]에 대한 문답조사를 실시하였다.

문답조사에서 ① 2025. 6. 30. 당시 결재권자인 전 ○○○○○팀장 [아아]의 외출 신청 등 복무규정 준수 지시 후부터 근무상황을 신청하기 시작한 점, ② 2025년 7월부 결재권자인 ○○○○○팀장 [자자]도 근무상황(기관방문 등)에 대해 별도 언급없이 승인한 점, ③ 같은 해 8. 7. 인재경영팀을 통해 병원 진료의 사유로는 근무상황(기관방문 등)을 신청하는 것이 부적합하다는 사실을 인지한 후로 현재까지 해당 근무상황을 사용하지 않은 점을 확인하여 당사자가 고의적으로 근무

상황(기관방문 등)을 신청하였다고 보기는 어려웠다.

또한 「위임전결규정」에 따라 팀원의 휴가·조퇴·외출은 팀장이 전결권자이며 지침 제4조에 의해 직원의 휴가 및 근무상황의 부적정 사례가 발생하지 않도록 할 의무는 결재권자에게 있는 점을 고려하면 근무상황을 신청한 당사자의 귀책보다 결재권자 및 관리부서가 직원의 복무관리·감독에 주의를 다 하지 못한 책임이 크다고 판단하였다.

관련자 의견 및 검토결과 ○○○○○팀 [사사]의 복무관리를 담당한 [아아]은 외출 신청을 지시한 상황에서 근무상황 유형이 지시한 대로 기안되었을 것이라고 생각하여 결재하였음을 소명하였다.

또한, [아아]과 [자자] 모두 ○○○○○팀 특성상 팀원 수가 많아(현 ○○명) 세심한 모니터링에 어려움이 발생하는 경우가 있음을 고려해 줄 것을 요청하였다.

청렴감사실은 팀원 수가 많을수록 「위임전결규정」 및 「복무관리지침」에 따른 결재권자의 관리·감독 의무에 대한 주의가 요구되며, 관리 감독이 미흡할 수 있는 리스크가 발생하지 않게 신중하였어야 한다고 판단하였다.

다만, 이와 같은 문제는 ○○○○○팀에 국한되지 않고 전사적으로 발생할 가능성이 있으므로 향후 보직자 교육에서 결재권자가 직원의 복무 승인에 신중을 기할 수 있도록 주의 환기할 필요가 있다.

조치할 사항 기획조정실장은

- ① 부적정한 근무상황을 사용한 [사사]의 근무상황(기관방문 등) 사용분 1.3125일에 대한 연차를 환수하고 (시정)

② 직원의 휴가 및 근무상황부가 적정하게 승인될 수 있도록 보직자 교육
등을 강화하시기 바랍니다 (통보)

[별표]

소속 및 성명	부적정 근무상황 내역	환수 일수(시간)
○○○○국 ○○○○○팀 새사	2025. 6. 30.(14:00-16:00) 2025. 7. 11.(16:00-18:00) 2025. 7. 15.(15:00-16:30) 2025. 7. 21.(14:00-16:00) 2025. 7. 28.(14:00-17:00)	1.3125일 (10.5시간)

한 국 소 비 자 원

통 보(모범사례)

제 목 동일 사유 질병 휴직 기준 정립
소 속 부 서 기획조정실
모범 대상자 기획조정실 인재경영팀 조사관 ㉠㉡
훈 격 한국소비자원장 표창
내 용

1. 업무 개요

한국소비자원 기획조정실 인재경영팀 조사관 ㉠㉡은 2024. 1. 1.부터 2025. 12. 10. 현재까지 「직제규정 시행세칙」상 인재경영팀 분장 업무 중 휴가, 휴직, 유연근무 등 직원 복무 관리를 담당하며, 「인사규정」, 「복무규정」 등 관련 내규에 근거하여 업무를 처리하고 있다.

2. 현황 및 문제점

한국소비자원 「복무규정」 제16조에 따라 공무상 병가는 연 180일 범위(제1항), 일반 병가는 연 60일의 범위(제2항)에서 승인받을 수 있다. 직원이 신체·정신상의 장애로 인해 병가 기간 이상의 장기요양이 필요한 때 원장은 「인사규정」 제53조 제1항 제1호에 따라 직원에게 휴직을 명하여야 한다.

질병 휴직기간은 근무기간에 산입하며, 「보수규정」 제15조 제1항 제2호에 따라 일반 질병 휴직이 1년 이상인 경우 기본급의 7할, 휴직기간이 1년 초과

2년 이하인 경우 기본급의 5할을 지급한다.

「인사규정」 제54조 제1호에서 일반 질병 휴직은 1년 이내로 하며, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있어 최대 2년 이내에서 사용하는 것으로 정하고 있다. 이는 「공무원 임용규칙」(인사혁신처 예규, 이하 “예규”라 한다) 제58조 제1항4)을 준용하였을 때 동일 질병일 경우 2년 이내에서 사용하는 것을 의미한다. 상기 예규 및 관련 법률인 「국가공무원법」 제71조제1항제1호에 대해 법제처는 “질병 휴직 중인 공무원에게 기존 질병 휴직 사유가 된 질병과 동일한 질병이 아닌 다른 종류의 질병⁵⁾으로 인한 질병 휴직을 명하는 경우 … 기존 질병에 대한 질병 휴직기간과는 별개로 최대 2년까지 정할 수 있다”는 법령해석례(23-0575)를 제시하고 있다.

이는 질병 휴직기간을 연장하여 1년을 초과하게 될 때, 연장 사유가 동일 질병이라면 기본급 지급 비율이 조정되어 기본급의 5할을 지급받지만, 동일 질병이 아닌 다른 종류의 질병이라면 휴직기간이 재산정되므로 기본급의 7할 지급이 유지될 수도 있는 사안이다.

최근 5년간(2020. 1. 1. ~ 2025. 11. 30.) 한국소비자원 직원의 질병 휴직 신청은 증가 추세이며, 2회 이상 중복으로 질병 휴직을 신청한 직원도 15명인 것으로 파악된다.

[표1] 연도별 질병 휴직 신청 건수

(단위 : 건)

연도	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (11월 기준)	합계
질병 휴직	7	4	13	24	13	14	75

※ 기획조정실 제출자료

4) 제58조(질병휴직의 요건 및 절차) ① 법 제72조제1항제1호에 따른 휴직(불임·난임치료를 포함한다)은 그 횟수의 제한은 없으나 동일 질병으로 2년을 초과할 수 없다.

5) 종전의 질병 휴직 사유인 질병의 종류와 인과관계가 없는 다른 종류의 질병으로 한정함.

그러나 한국소비자원 내 질병 휴직 신청이 증가하고 있는데도, 질병 휴직의 장기화에 대비하여 연장 원인이 동일 질병인지를 판단하는 객관적인 기준은 부재한 상황이었고, 공무원 규정인 예규와 법제처 법령해석례에서도 ‘종전의 질병 휴직 사유인 질병의 종류와 인과관계가 없는 다른 종류의 질병’이라는 다소 모호한 내용이 제시되었을 뿐이어서 복무 관리 사각지대가 발생할 우려가 있었다. 더불어 동일 질병에 해당하느냐에 따라 급여 지급액에 차이가 발생함을 고려하였을 때 이는 보수체계 건전성에도 위험 요소로 작용할 여지가 있었다.

최근 5년간 질병 휴직 신청자 중 ○○○○국 ○○○○○○팀 선임 ㉠㉠(이하 “대상자”라 한다)은 2024년 7월부터 2025년 11월까지 총 8차례 질병 휴직 신청 및 연장을 반복하며 질병 휴직을 장기화할 조짐이 있는 상황이었다. 이에 위 사람은 대상자의 질병 휴직 연장 여부에 주목하고 있었으며, 실제 연장 신청이 발생하자 휴직 원인에 대해 검토하고 동일 사유 질병 휴직의 기준을 마련할 필요가 있을 것으로 판단하였다.

3. 해결 및 개선점

대상자는 2025. 10. 20.자로 2025. 11. 5.부터 2026. 1. 19.까지 약 3개월간 질병 휴직을 연장 신청하며, 진단서를 제출하였다. 이는 2025. 1. 13.부터 시작된 질병 휴직 사유와 진단명이 동일하나, 2024. 7. 10.부터 시작된 질병 휴직 사유의 진단명과는 차이가 있다. 동일 사유 질병 휴직이 시작된 시점을 2025년 1월과 2024년 7월 중 언제로 판단하느냐에 따라 휴직기간 및 기본급 지급 산정 비율이 달라질 것이었다.

[표2] 대상자 질병 휴직 내역

연번	휴직 시작일	휴직 종료일	휴직일	누적 휴직일	주 질병코드(병명)	부 질병코드(병명)
1	2024.7.10.	2024.9.13.	66	66	F3X(○○○○○○○)	-
2	2025.1.13.	2025.11.4.	296	362	F1X(◇◇◇◇◇◇)	F3X(○○○○○○○)
3	2025.11.5.	2025.11.7.	3	365	F1X(◇◇◇◇◇◇)	F3X(○○○○○○○)
	2025.11.8.	2026.1.9.	73	438	F1X(◇◇◇◇◇◇)	F3X(○○○○○○○)
총 휴직일				438	-	-

위 사람은 진단서 내 ‘주’, ‘부’ 질병코드에 대한 처리기준은 명확하지 않으나, 기존 질병 휴직 사유와 인과관계가 없는 다른 종류에 한하여 새로운 질병으로 볼 수 있다는 법제처의 해석례를 기준으로 대상자의 2025년 1월 이후 질병코드가 이전의 코드와 유사하여 동일 질병으로 볼 수 있다고 판단하였다.

이 과정에서 위 사람은 외부 전문가 자문을 거쳐 국민건강보험공단 진료 분야별 질병코드집에 기반하여 대분류-중분류-소분류-세분류-세세분류의 5단계 또는 6단계로 구분된 질병의 종류를 동일 사유 질병 휴직의 기준으로 정립할 수 있을 것으로 착안하였다. 대분류-중분류는 질병의 유형을 포괄적으로만 구분하고 실제 진단서에는 소분류 이하의 상세코드가 기재됨에 따라 진단서 내 ‘질병 분류기호⁶⁾’ 소분류 범위를 기준으로 동일 질병 여부를 판단하였다.

위 사람은 대상자의 병명이 소분류 기준 F3X(○○○○○○○) 범위로 확인된다는 점을 근거로 대상자의 질병 휴직 연장 신청을 2024. 7. 10.부터 시작된 질병 휴직과 동일 사유로 구분하였다. 그리고 대상자의 질병 휴직 연장 신청을 승인하되, 1년을 초과하는 기간인 2025. 11. 8.부터 2026. 1. 9.까지 지급하는 급여는 기본급의 5할로 산정하는 등 객관적 지표에 근거한 의사결정을 하였다.

6) 의료 현장에서 진단된 질병, 증상, 건강 상태 또는 상해의 원인 등을 표준화된 알파벳과 숫자 조합의 코드로 분류하여 기록하는 시스템

4. 업무 성과

위 사람은 대상자의 사례를 통해 질병 휴직 기간과 급여 지급 비율의 산정에서 중요한 동일 사유 질병 휴직의 판단 기준을 마련함으로써 인사업무의 예측 가능성과 공정성을 확보하였다. 질병분류기호(소분류)라는 명확한 기준이 제시됨에 따라 질병 휴직 승인에 대한 가능성 및 해당 기간 급여 지급분에 대한 예측이 용이해졌고, 담당자 주관이 아닌 객관적 기준을 적용하여 일관성 있게 휴직 승인을 심사할 수 있게 되었다. 이를 통해 인사 불확실성을 감소시켜 인사에 대한 신뢰 향상과 더불어 장기 휴직과 관련 대체 인력을 운영하기 위한 계획도 정밀하게 수립할 수 있을 것으로 기대된다. (모범사례)